

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2755/2533	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสินทร ชันจันแสง	โจทก์
	นายวีระพล วิศิษฐ์ผล	จำเลย
	นายวีระพล วิศิษฐ์ผล จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางสินทรชันจันแสง ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
291,300,390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522มาตรา 43,157 การกระทำ
ของจำเลยเป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าประสงค์จะฎีกาต่อไป
(อันดับ 135,134)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน100,000 บาท (อันดับ
3,113)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะ
พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะ
พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ